අංක ර් 6 දරණ දෙපාර්තමේන්තු නියෝගය

සිරකරුවන් (ඒ) පොලිස් භාරයෙන් හා (බී) සිර භාරයෙන් පැන යෑම

වැනි කොටස පොලිස් භාරයෙන් පැන යෑම

එය වැළැක්වීම සඳහා ආරක්ෂා විධිවිධාන යෙදීම.

සිරකරුවන් භාරයෙන් පැන යෑම වළක්වනු සඳහා පොලිස් නිලධාරීන් පහත සඳහන් ආරක්ෂා විධිවිධාන යෙදිය යුතු ය:—

(ඒ) සිරකරුවකුගේ අත්වලට මාංචු ලැමට පෙර මාංචුව අගුල් හැර යතුර සාක්කුවේ දමා ගෙන යතුරු සිදුර උඩු අතට සිටින සේ සිරකරුගේ අත්වල මැණික් කටුවට මාංචුව දමා වැසිය යුතු ය. අතට හරියන මාංචුව දැමීමට සැලකිලිමත් විය යුතු ය.

(බී) මං කවුළු, කානු පසිඳිප්ප ආදිය අස්සෙන් සිරකරුවන්ට මෙවලම් ආදියක් යවන්නට ඉඩ නොලැබෙන හැටියට වග බලා ගත යුතු ය. සෑම වාකවුළුවකට ම පොලු සවි කොට සිඟිති සිදුරු ඇති කම්බිදැල් වලින් වසා තිබිය යුතු ය. (කානු පසිඳිප්ප දිගේ සිරකරුවන්ට යම් යම් මෙවලම් යවා ඇති අවස්ථා ඇත. කිසි විටෙකත් කානුවලට කෙළින් පසිඳිප්ප දමා තිබිය යුතු නොවේ.)

(සී) බැරි ම තැනක මිස, එක සිරකුඹුවේ සිරකරුවන් දෙදෙනකු නො තැබිය යුතුය. එක සිරකුඹුවක තැබිය යුත්තේ එක සිරකරුවෙකි; නැත් නම් දෙදෙනකුට වැඩි ගණනකි. (සිරකරුවන් දෙදෙනකු සිටිය විට බොහෝ විට, පැන යෑමට කුමන්ත්‍රණය කරති. තුන් හතර දෙනකු කුමන්ත්‍රණයක යෙදෙන අවස්ථා විරල ය.)

(ඩී) පුළුවන්කමක් ඇත් නම්, එකම සිරකුඹුවක සිරකරුවන් රාශියක් තැබීමෙන් වැළකිය යුතු ය. (පැන යන්නට තැත් කරන සහචරයකුගේ හඬ යටපත් කරන්නට සිර කරුවන් සින්දු කී අවස්ථා ඇත.)

(ඊ) සිරකරුවකු වැසිකිළියට ගිය විට විශේෂයෙන් ම සැලකිලිමත් විය යුතු ය. **කිසිම්විටෙකත් ආරක්ෂකයා සිරකරු පෙනෙනෙනෙක් මානයෙන් ඉවත් නොවිය යුතු ය.**

(ඇf්ජ්) උසාවියට යෑමට හෝ සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට හෝ වෙනත් කාර්යයකට හෝ සිරකරුවකු සිර කුඹුවෙන් එළියට ගත් විට විශේෂයෙන් පරිස්සම් විය යුතු ය.

(ජී) කිසි විටෙකත් සිර කුඹුවක දොරට ඉඩබකු වෙනුවට මාංචුවක් නොදැමිය යුතු ය.

(එච්) සිරකරුවන් රැකවල් කරන මුරකරුවකුට කිසි විටෙකත් ඇදක් නො දිය යුතු ය.

(අයි) මහෙස්ත්‍රාත්වරයාට, චෝදක ට, පොලීසියට යන මේ කෙනකුට පහර දෙන්නට තැත් කරනු ඇතැ යි සැලකිය හැකි සිරකරුවකු උසාවියකට ගෙන ගිය විට, ඔහුගේ මාංචු ගැලවීමට පෙර ඒ බව උසාවියට දන්වා තැබිය යුතු ය.

(ජේ) සිරකරුවකු සිරභාරයට ගත් පසු ඔහු සෝදිසි කළ යුතු ය; සිර කුඹුවක දැමීමට පළමු නැවත සෝදිසි කළ යුතු ය; උසාවියට ඉදිරිපත් කිරීමට පළමු නැවත ද සෝදිසි කළ යුතු ය; පොලිස් ස්ථානයට හෝ උසාවියට යන එන අතරමඟ ඔහු යමක් අහුලා ගන්නට හෝ ඔහුට යමක් දෙන්නට හෝ ඉඩ ඇති හෙයිනි. ඇඳුම් කැබැම්, පොත් පත්, කෑම ජාති ආදී සෑම දෙයක් ම ආරක්ෂා භාරයේ සිටින සිරකරුවකු අතට දීමට පළමු සෝදිසි කළ යුතු ය.

(කේ) මාංචුව හරි හැටි සිර නොවී, අන්තිම පුරුක දක්වා තද කළ පසුත් සිරකරුවකුට එම වළල්ල අතේ මැණික් කටුව දිගේ එහා මෙහා කළ හැකි තරමට ඉඩ ඇතොත්, මාංචුව සවි කරන්නට පළමු එක් මාංචුවක වළල්ල අනිකේ වළල්ල තුළින් දමා එකට ආදිය යුතු ය. අතේ මැණික් කටුව සාමාන්‍ය විධියට ඇති සිරකරුවකුට මෙසේ ඇදූ මාංචුවලින් දැත් මුදා ගන්නට නුපුළුවන.

සිරකරුවකු පොලිස් භාරයෙන් පැන ගිය විට පොලිසිය විසින් ක්‍රියා කළ යුතු පිළිවෙළ

පැන ගිය සිරකරු වහා ම නැවත සිර භාරයට ගනු සඳහා, දුම්රිය ස්ථාන, බස් නැවතුම් පොළවල් ආදී වශයෙන් පැන යන්නට ඇති මාර්ග ගැන ද කල්පනා ඇති ව පොලීසිය වහා ම කණ්ඩායමක් සංවිධානය කළ යුතු ය. අවශ්‍ය නම් ගම්මුලාදැනීන්ගේ, ග්‍රාමීය ස්වේච්ඡා භටයන්ගේ හා වෙනත් අයගේ ද සහාය සෙවිය යුතුය.

2. කෙනකු පැන ගිය සෑම විටක ම පැන ගිය තැනැත්තාගේ හෝ තැනැත්තන්ගේ සම්පූර්ණ විස්තරයක් ද සමඟ, ටෙලිපෝන් මඟින් හෝ විදුලි පණිවුඩ මඟින් ඒ ඒ සහකාර අධිකාරීට හා අධිකාරීවරුන් මූලස්ථානයේ තොරතුරු කාමරයටත් ඒ බව වාර්තා කර සිටිය යුතුය.

3. අප්‍රමාද ව ම එම විස්තර ප්‍රචාරය කරවීමට තොරතුරු කාමරයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා ක්‍රියා කළ යුතු ය.

4. පළාතේ, කොට්ඨාශයේ හෝ දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා එම පැන ගිය තැනැත්තාගේ හෝ තැනැත්තන්ගේ සම්පූර්ණ විස්තරයක් **පොලිස් ගැසට් පත්‍රයේ** III වැනි කොටසේ ද පළ කරවිය යුතු ය.

5. පැන ගිය වුදිතයකු නැවත සිර භාරයට ගත හොත් හා එසේ ගත් විට, මුලින් දැන්වූ හැමට ම එසේ නැවත සිර භාරයට ගත් බවත් දැන්විය යුතු ය.

සටහන.—පොලිස් භාරයෙන් පැන ගැමේ සාමාන්‍ය නඩු ගැන අධිකාරිවරුන්ට ක්‍රියා කළ හැකි ය. එහෙත් නිතර ම නඩුව හා දෙන්නට යෙදුණු දඬුවම පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත වාර්තාවක් ද සමඟ පරීක්ෂණ ගේ සටහන් නියෝජ්‍ය ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල්ට බලන්නට එවිය යුතු ය.

II වැනි කොටස—සිර භාරයෙන් පැනයාම

1. **යම් යම් අය සිරභාරයෙන් පැන ගිය විට,** බන්ධනාගාර කොමසාරිස් විසින් අනුමත කර ඇති පහත සඳහන් ක්‍රියා මාර්ගය අනුගමනය කළ යුතු ය.

2. (1) එම සිරකරුවකු බන්ධනාගාරයකින් හෝ අතරමගදී හෝ උසාවියට ඉදිරිපත් කර සිටියදී හෝ ආරෝග්‍යශාලාවෙන් හෝ පැන ගිය වහා ම බන්ධනාගාර අධිකාරි අප්‍රමාද ව, ටෙලිෆෝන් මඟින් හෝ විදුලි පණිවුඩයකින්—

(ඒ) ළඟ ම පොලිස් ස්ථානයට දැන්විය යුතු ය. එසේ දැන්වීමේ දී, එම පැන ගිය සිරකරු පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරයක් දිය යුතු අතර, ඔහු වරදකරු කරනු ලැබූ නඩුව, ඔහුගේ උපන් ගම හෝ පදිංචි ස්ථානය හෝ අන්තිමට විසූ තැන සහ ඔහුගේ ඥාතිවතුන් ඇතැයි දන්නා ඔහු යනු ඇතැ යි සිතිය හැකි ස්ථානය.

(බී) පොලිස් මූල ස්ථානයේ තොරතුරු කාමරය මඟින් ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල්ට දැන්විය යුතු ය. එසේ දන්වන විට ද මෙහි ඉහත (ඒ) යටතේ දැක්වූ විස්තර ම සඳහන් කළ යුතු ය.

මෙහි (ඒ) සහ (බී) යටතේ දැක්වෙන පරිදි ටෙලිෆෝන් හෝ විදුලි පණිවුඩ මඟින් දැනුම් දීමෙන් පසු, කෙළින් ම පොලිස් ස්ථානයට හා ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල්ටත් ලියුම් යවා හැකි තරම් ඉක්මනින් එම දැන්වීම සථිර කළ යුතු ය. බන්ධනාගාර නිතිරීති යටතේ නැවත අල්ලා ගත හොත් ගෙවනු ලබන තෑගි මුදල් සඳහන් කොට 13 දරණ පොලිස් පෝරමයේ පළ කරනු ලබන වරදකරුවන් ඇල්ලීමේ ("හා ෆුව") ප්‍රකාශයේ පිටපතක් ද ඒ එක් එක් ලියුමකට අමුණා යැවිය යුතු ය.

(ii) පැන ගියේ අතර මඟක දී නම්, නැත හොත් බන්ධනාගාර භූමියෙන් හෝ ඊට සමීපස්ථ ප්‍රදේශයෙන් පිට අන් තැනක දී නම් රැකවල් භාර ව සිටින ජ්‍යෙෂ්ඨ බන්ධනාගාර නිලධාරියා එම සිද්ධිය තම බන්ධනාගාරයේ අධිකාරීට ටෙලිෆෝන් මඟින් දන්වා, ඊට අමතර වශයෙන්, හැකි සෑම අවස්ථාවක ම ළඟ ම පිහිටි පොලිස් ස්ථානයට හෝ ළඟ ම සිටින මූලාදැනියාට ද දැන්විය යුතු ය.

3. මෙහි (ඒ) ශීර්ෂය සම්බන්ධයෙන් නම්, පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා, හැකි වඩා ම ශීඝ්‍ර ක්‍රමයට අවට පොලිස් ස්ථානවලට හා සුකිය දිස්ත්‍රික්කයේ මූලාදැනින්ට ද දැන්විය යුතු ය. තව ද සෝදිසි කණ්ඩායම් පිටත් කර හැරිය යුතු ය. තම අධිකාරීට හෝ සහකාර අධිකාරීට ටෙලිෆෝන් හෝ විදුලි පණිවුඩ මඟින් දැනුම් දිය යුතු ය. සිරකරු නැවත අල්ලා ගැනීම සඳහා තමාගේ ප්‍රදේශයේ කළ හැකි සෑම දෙයක් ම කළ යුතු ය.

4. මෙහි (බී) ශීර්ෂය සම්බන්ධයෙන් නම් පහත සඳහන් කටයුතු කිරීම සඳහා පොලිස් මූලස්ථානයේ තොරතුරු කාමරයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා මූලස්ථානයේ දී ක්‍රියා කළ යුතු ය. එම කටයුතු නම් :—

(i) කවර පිට පළාත්වලට ටෙලිෆෝන්, විදුලි පණිවුඩ හා ගුවන් විදුලි මඟින් දැනුම් දිය යුතු ද යනු, සිද්ධියේ ස්වභාවය, සිරකරු අයත් ප්‍රදේශය හා ඔහු යතියි සිතිය හැකි ප්‍රදේශය අනු ව තීරණය කිරීම.

(ii) තිබෙන විස්තරය ටෙලිටයිප් පණිවුඩයක් මඟින් හා රේඩියෝ මාර්ගයෙන් යැවීම.

(iii) පණිවුඩ පිටපත් ඒ ඒ නියෝජ්‍ය ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් වෙතත් පොලිස් මූල ස්ථානයේ කාර්ය නිලධාරියා වෙතත් යැවීම.

(iv) අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්මික ශාඛාවල නියෝජ්‍ය පොලිස් අධිකාරී විසින් අවශ්‍ය කටයුතු කරනු සඳහා විස්තරය හා සියලු තොරතුරු ද සඳහන් කොට පණිවුඩය ප්‍රතිප්‍රචාරය කිරීම.

5. යම් පොලිස් බලධාරියකු සිරකරුවකු නැවත අල්ලා ගත හොත් එසේ අල්ලා ගත් විට, එම සිරකරු වහා ම ගෙන ගොස්, ඔහු පැන ගියේ යමකුගේ භාරයෙන් ද, එම බන්ධනාගාර ජේලර්ට හෝ අධිකාරීට භාර දිය යුතු ය.

(සැලකිය යුතුයි.—උමතු සිරකරුවකු මානසික ආරෝග්‍ය ශාලාවකින් පැන ගිය විටක නම් ඔහු කෙළින්ම එම ආරෝග්‍ය ශාලාවේ වෛද්‍ය නිලධාරියා වෙත ගෙන ගොස් බාර දිය යුතු ය.)

6. නැවත අල්ලා ගත් සිරකරුවකු (පොලිසියෙන් ඇල්ලුව ද බන්ධනාගාරයේ හෝ වෙනත් බලධාරියකු විසින් ඇල්ලුව ද) ඔහු භාරයෙන් පැන ගිය බන්ධනාගාර අධිකාරීගේ භාරයට ආපසු ගෙන ඒුන් දුන් ඉක්මනින් ම එම අධිකාරී—

(ඒ) ළඟ ම පොලිස් ස්ථානයට සහ

(බී) පොලිස් මූලස්ථානයේ තොරතුරු කාමරය මගින් ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල්ටත්

කෙළින් ම දැනුම් දිය යුතු ය.

7. සිර භාරයෙන් පැන යෑමට දඬුවම බන්ධනාගාර ආඥා පනතේ 66 වැනි වගන්තිය යටතේ චෝදනා කළ හොත් වැඩිම වශයෙන් අවුරුදු 5 දක්වා කාලයක සිර දඬුවම වන අතර, සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ චෝදනා කළ හොත් 6 මාසයක් දක්වා කාලයක සිර දඬුවම ය. එහෙයින් උසාවියක් ඉදිරියේ නඩු පවරන ලෙස ඒ ඒ බන්ධනාගාර අධිකාරී විශේෂයෙන් ඉල්ලා නොසිටිය හොත් හා විශේෂයෙන් ඉල්ලා සිටින තුරු උසාවියක් ඉදිරියේ නඩු පැවරීමට පොලීසිය ක්‍රියා නොකළ යුතු ය. වැඩියක් ම අවස්ථාවල බන්ධනාගාර බලධාරීන් බන්ධනාගාර ආඥා පනත යටතේ ආගන්තුක විනිශ්චය සභාවක් ඉදිරිපිට නඩු පැමිණිලි කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත. එහෙත් අතරමගක දී හෝ ආරෝග්‍ය ශාලාවලින් පැන යෑම වැනි පිටින් සාක්ෂිකරුවන් අවශ්‍ය ඇතැම් නඩු වල දී සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ නඩු පැමිණිලි කිරීම වඩා අවස්ථානුකූල ය. එම නඩුවල දී උසාවියක් ඉදිරියේ නඩු පවරන ලෙස බන්ධනාගාර බලධාරීන්ගෙන් උපදෙස් ලැබුණු විට එසේ නඩු පැවරීම සඳහා පොලිසිය ක්‍රියා කළ යුතු ය.